

(a) ラムサール条約

ラムサール条約は、1971年にイランのラムサールで締結された条約で、正式な名称は「特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約」です。目的は、水鳥や湿地特有の動植物などの生息地としての湿地生態系の保全であり、湿地の登録を行うものです。なお、第1条で、「湿地とは、天然のものであるか人工のものであるか、永続的なものであるか一時的のものであるかを問わず、沼沢地、湿原、泥炭地又は水域をいい、低潮時における水深が6メートルを超えない海域を含む。」としています。また、ラムサール条約の3つの柱として、1) 保全・再生、2) 賢明な利用、3) 交流・学習を挙げています。また、第4条第1項で、「各締約国は、湿地が登録簿に掲げられているかどうかにかかわらず、湿地に自然保護区を設けることにより湿地及び水鳥の保全を促進し、かつ、その自然保護区の監視を十分に行う。」と規定しています。

選定や変更、廃止に関しては、第2条第2項では、「湿地は、その生態学上、植物学上、動物学上、湖沼学上又は水文学上の国際的重要性に従って、登録簿に掲げるために選定されるべきである。」と示されています。また、第5項では、「いずれの締約国も、その領域内の湿地を登録簿に追加し、既に登録簿に掲げられている湿地の区域を拡大し又は既に登録簿に掲げられている湿地の区域を緊急な国家的利益のために廃止若しくは縮小する権利を有するものとし、当該変更につき、できる限り早期に、第8条に規定する事務局の任務について責任を有する機関又は政府に通報する。」としています。

日本での登録要件として、下記の3つがあります。

- ① 国際的に重要な湿地であること（条約で示された基準のいずれかに該当すること）
- ② 国の法律（自然公園法、鳥獣保護法など）により、将来にわたって、自然環境の保全が図られること
- ③ 地元自治体などの登録の賛意が得られること

(b) バーゼル条約

バーゼル条約の正式な名称は、「有害廃棄物の越境移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約」です。目的は、先進国で発生した有害廃棄物が発展途上国へ輸出されることを禁止するもので、締約国は、国内における廃棄物の発生を最小限に抑え、廃棄物の環境上適正な処分のため、可能な限り国内の処分施設が利用できるようにすることとされています。バーゼル条約成立の背景には、事前の連絡・協議なしに有害廃棄物の国境を越えた移動が行われ、最終的な責任の所在も不明確であるという問題が顕在化したことがあります。輸出国において技術的に処理できないものや、輸入国において資源として活用できるものを除いて、輸出が禁止されています。なお、条約の趣旨に反しない限り、非締約国との間でも、廃棄物の国境を越える移動に関する二国間または多数国間の取決めを結ぶことができます。我が国において、バーゼル法に基づき移動書類が交付された特定有害廃棄物等は、金属回収など再生利用を目的とするものが多く、平成29年の実績では、輸出力249,006トンに対し輸入量は20,362トンで、輸出力が輸入量を上回っています。なお、2019年に「汚れたプラスチックごみ」が追加され、全てのプラスチックの廃棄物が規定されました。

(c) ワシントン条約

ワシントン条約は、1971年に締結された条約で、正式な名称は「絶滅のおそれがある野生動植物の種の国際取引に関する条約」です。この条約は、野生動植物が生態系で重要な構成要素であり、人類の豊かな生活に欠かすことのできないものであるとの認識で、自然のかけがえのない一部をなす野生動植物の一定の種が過度に国際取引に利用させることのないようこれらの種の保護をすることを目的とした条約です。

(d) スtockホルム条約

ストックホルム条約の正式名称は、「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約」です。ストックホルム条約は、環境中に残留性や生物蓄積性があり、人や生物への毒性が高く、長期移動性が懸念されるような残留性有機汚染物質（POPs: Persistent Organic Pollutants）の製造、使用の廃絶・制限、排出

削減、それを含む廃棄物等の適正処理等を規定しており、**POPs条約**とも呼ばれています。具体的な物質として、ポリ塩化ビフェニル (PCB) や DDT などが挙げられています。

(4) 海洋プラスチック問題

世界の海洋汚染の全体像は必ずしも明らかではありませんが、DDT などの有害物質がプランクトン→小魚→魚という循環の中で凝縮されていくような問題も指摘されています。このような現象はダイオキシンも同様で、ダイオキシンの場合には環境ホルモンとして生態系の維持に大きな影響を与えます。最近では、プラスチックが細くなったマイクロプラスチックに有害物質が吸着し、それを食べた小魚に入った後に、小魚を食べる魚類に凝縮され、最終的に人間の体内に入ることが懸念されています。また、海洋の生態系にも大きな影響を与えており、**海洋プラスチック問題**となっています。さらに、自然界に自然では循環しないプラスチック類が海流に乗って遠くの国にまで漂流し、離れた場所で問題になる場合も多くなっています。

そういった背景から、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律 (**プラスチック資源循環法**) が施行されました。なお、環境省は、法律制定の背景として、1) プラスチックごみ問題、2) 気候変動問題、3) 諸外国の廃棄物輸入規制強化等への対応と説明しています。

(a) 事業者及び消費者の責務

この法律の第4条では「事業者及び消費者の責務」を定めており、下記の3つの点が規定されています。

- ① 事業者は、プラスチック使用製品廃棄物及びプラスチック副産物を分別して排出するとともに、その再資源化等を行うよう努めなければならない。
- ② 消費者は、プラスチック使用製品廃棄物を分別して排出するよう努めなければならない。
- ③ 事業者及び消費者は、プラスチック使用製品をなるべく長期間使用すること、プラスチック使用製品の過剰な使用を抑制すること等のプラ

ク使用製品の使用の合理化により、プラスチック使用製品廃棄物の排出を抑制するとともに、使用済プラスチック使用製品等の再資源化等により得られた物又はこれを使用した物を使用するよう努めなければならない。

(b) 国の責務

第5条では「国の責務」を定めており、下記の3つの点が規定されています。

- ① プラスチックに係る資源循環の促進等に必要な資金の確保その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
- ② プラスチックに係る資源循環の促進等に関する情報の収集、整理及び活用、研究開発の推進及びその成果の普及その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
- ③ 教育活動、広報活動等を通じて、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する国民の理解を深めるとともに、その実施に関する国民の協力を求めるよう努めなければならない。

(c) 地方公共団体の責務

第6条では「地方公共団体の責務」を定めており、下記の3つの点が規定されています。

- ① 市町村は、その区域内におけるプラスチック使用製品廃棄物の分別収集及び分別収集物の再商品化に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
- ② 都道府県は、市町村に対し、前項の責務が十分に果たされるように必要な技術的援助を与えるよう努めなければならない。
- ③ 都道府県及び市町村は、国の施策に準じて、プラスチックに係る資源循環の促進等に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(5) 生物多様性

生物多様性条約は、1993年に発効された条約で、正式名称は「生物多様性に関する条約 (Convention on Biological Diversity)」です。生物多様性条約

は、人類と共存するとともに、食料や医療、科学分野で広く利用されてきた生物が絶滅している状況から、生物の多様性を包括的に保全し、生物資源の持続可能な利用を行うための国際的な枠組みを設けるための条約です。具体的な目的として、下記の3項目が示されています。

- ① 生物多様性の保全
- ② 生物多様性の構成要素の持続的な利用
- ③ 遺伝資源の利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分

生物多様性基本法は、「生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって豊かな生物の多様性を保全し、その恵沢を将来にわたって享受できる自然と共生する社会の実現を図り、あわせて地球環境の保全に寄与すること」を目的とした法律です。第3条第5項では、「生物の多様性の保全及び持続可能な利用は、地球温暖化が生物の多様性に深刻な影響を及ぼすおそれがあるとともに、生物の多様性の保全及び持続可能な利用は地球温暖化の防止等に資するとの認識の下に行われなければならない。」という原則を規定しています。

2010年に名古屋で行われた生物多様性条約第10回締約国会議では、陸と海の30%以上を保全するという30by30目標（サーティ・バイ・サーティ目標）が世界目標として採択されました。その後、2021年6月のG7サミットでは、G7各国は自国でのこの目標の実現を約束しました。この目標によって、健全な生態系を回復させ、豊かな恵みを取り戻せるとしています。具体的には、国立公園等の保護地区を拡張するとともに、**保護地区以外で生物多様性保全に資する地域**（OECM：Other Effective area-based Conservation Measures）で目標を達成するとしています。また、生物多様性条約第10回締約国会議で、**名古屋議定書**（生物の多様性に関する条約の遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分に関する名古屋議定書）が採択されました。この課題に取り組むため、環境省は、人々が持続的に利用してきた農地や二次的な自然を保全して、持続的に利用していこうという、**SATOYAMA イニシア**

ティブに関するパートナーシップを創設しています。

環境省では、里地里山の現状を、里地里山の多くは人口の減少や高齢化の進行、産業構造の変化により、里山林や野草地などの利用を通じた自然資源の循環が少なくなることで、大きな環境変化を受け、里地里山における生物多様性は、質と量の両面から劣化が懸念されていると示しています。

なお、絶滅のおそれのある野生生物が増えていることから、国際的には国際自然保護連合が、国内では環境省などがレッドリストという絶滅のおそれのある野生生物の種の一覧を**図表 5.3**に示すカテゴリー別に公表しています。

図表 5.3 絶滅のおそれのある野生生物のカテゴリー

絶滅	我が国ではすでに絶滅したと考えられる種
野生絶滅	飼育・栽培下あるいは自然分布域の明らかに外側で野生化した状態でのみ存続している種
絶滅危惧Ⅰ類	絶滅の危機に瀕している種
絶滅危惧ⅠA類	ごく近い将来における野生での絶滅の危険性が極めて高いもの
絶滅危惧ⅠB類	ⅠA類ほどではないが、近い将来における野生での絶滅の危険性が極めて高いもの
絶滅危惧Ⅱ類	絶滅の危険が増大している種
準絶滅危惧	現時点での絶滅危険度は小さいが、生息条件の変化によっては「絶滅危惧」に移行する可能性のある種
情報不足	評価するだけの情報が不足している種
絶滅のおそれのある地域個体群	地域的に孤立している個体群で、絶滅のおそれが高いもの

出典：環境省

国内においては、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」が制定されており、第4条第4項に「国際希少野生動植物種」とは、国際的に協力して種の保存を図ることとされている絶滅のおそれのある野生動植物の種（国内希少野生動植物種を除く。）であって、政令で定めるものをいう。」と規定されています。

カルタヘナ議定書は、1993年に採択された議定書で、正式名称は「生物の多

多様性に関する条約のバイオセーフティに関するカルタヘナ議定書」です。この議定書では、遺伝子組換え生物等が生物の多様性の保全及び持続可能な利用に及ぼす可能性のある悪影響を防止するための措置を規定しています。

なお、2012年には、**生物多様性及び生態系サービスに関する政府間科学-政策プラットフォーム (IPBES)** という政府間組織が設立され、科学的評価、能力養成、知見生成、政策立案支援の4つの機能を柱として、その成果は、生物多様性条約に基づく国際的な取組や各国の政策に活用されています。

(6) 外来生物法

外来生物法の正式名称は、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」で、「特定外来生物の飼養、栽培、保管又は運搬、輸入その他の取扱いを規制するとともに、国等による特定外来生物の防除等の措置を講ずることにより、特定外来生物による生態系等に係る被害を防止し、もって生物の多様性の確保、人の生命及び身体の保護並びに農林水産業の健全な発展に寄与することを通じて、国民生活の安定向上に資すること」を目的としています。第2条で、「**特定外来生物**」とは、海外から我が国に導入されることによりその本来の生息地又は生育地の外に存することとなる生物であって、我が国にその本来の生息地又は生育地を有する生物（在来生物）とその性質が異なることにより生態系等に係る被害を及ぼし、又は及ぼすおそれがあるものとして政令で定めるものの**個体（卵、種子その他政令で定めるものを含み、生きているものに限る。）及びその器官をいう。**」と定義されています。なお、同法施行令第1条で、特定外来生物が定義されており、別表第一に外来生物の種が示されていますが、そのなかに細菌類やウイルス等は示されていません。第4条で「飼養等の禁止」が定められていますが、第5条の「飼養等の許可」では、「学術研究の目的その他主務省令で定める目的で特定外来生物の飼養等をしようとする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。」として例外規定が設けられています。また、第9条で「放出等の禁止」が定められていますが、第9条の2では「放出等の許可」も定められており、「次章の規定による防除の推進に資

する学術研究の目的で特定外来生物の放出等をしようとする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。」と規定されています。

なお、第21条で、在来生物とその性質が異なることにより生態系等に係る被害を及ぼすおそれがあるものである疑いのある外来生物として主務省令で定めるものを**未判定外来生物（生きているものに限る。）**と定義しており、第24条の2の「輸入品等の検査等」で、「主務大臣は、特定外来生物又は未判定外来生物の2の「輸入品等の検査等」で、「主務大臣は、特定外来生物又は未判定外来生物が付着し、又は混入しているおそれがある輸入品又はその容器包装があると認めるときは、その職員に、当該輸入品等の所在する土地、倉庫、船舶又は航空機に立ち入り、当該輸入品等を検査させ、関係者に質問させ、又は検査のために必要な最小量に限り、当該輸入品等は無償で集取させることができる。」と規定されています。

なお、平成26年3月には環境省・農林水産省から、「特定外来生物被害防止基本方針」が示されました。その第1項で、「**「導入」は、人為による意図的又は非意図的な移動を意味している**」と示されており、意図的か非意図的にかかわらず、国内に侵入した外来生物は特定外来生物に指定されます。なお、「その生物が交雑することにより生じた生物を含む」とされていますので、外来生物が国内で交雑することにより生じた生物も特定外来生物に指定されます。また、第3項では対象生物に関して、「概ね明治元年以降に我が国に導入されたと考えるのが妥当な生物を特定外来生物の選定の対象とする」と示されていますし、「特別な機器を使用しなくとも種類の判別が可能な生物分類群を特定外来生物の選定の対象とし、**菌類、細菌類、ウイルス等の微生物は当分の間対象としない。**」としています。

(7) エネルギー

エネルギーは、地球環境問題と密接な関連性があるだけでなく、我が国の経済においても大きな影響を及ぼす項目であるため、さまざまな視点で問題が

(a) 第六次エネルギー基本計画

令和3年10月に、第六次エネルギー基本計画が閣議決定されました。その「はじめに」では、『我が国は2020年10月に「2050年カーボンニュートラル」を目指すことを宣言するとともに、2021年4月には、2030年度の新たな温室効果ガス排出削減目標として、2013年度から46%削減することを目指し、さらに50%の高みに向けて挑戦を続けるとの新たな方針を示した。』と示されています。

「第六次エネルギー基本計画の構造と2050年目標と2030年度目標の関係」では、「第六次のエネルギー基本計画は、こうした大きな二つの視点を踏まえて策定され、2050年カーボンニュートラルに向けた長期展望と、それを踏まえた2030年に向けた政策対応により構成し、今後のエネルギー政策の進むべき道筋を示すこととする。」と示しています。

エネルギー政策の基本的視点として、次の「S+3E」を掲げていますが、「新型コロナウイルス感染症の教訓からエネルギー供給においても、サプライチェーン全体を俯瞰した安定供給の確保の重要性が認識されるといった新たな視点も必要となる。」としています。

- ① 安全性 (Safety) を前提
- ② エネルギーの安定供給 (Energy security) を第一
- ③ 経済効率性の向上 (Economic efficiency) による低コストでのエネルギー供給の実現
- ④ 環境 (Environment) への適合

なお、第六次エネルギー基本計画では、「S+3E」の大原則を改めて以下のとおり整理しています。

- ① あらゆる前提としての安全性の確保
- ② エネルギーの安定供給の確保と強靱化
- ③ 気候変動や周辺環境との調和など環境適合性の確保
- ④ エネルギー全体の経済効率性の確保

(b) それぞれのエネルギー源の位置付け

それぞれのエネルギーについては、次のような位置付けを示しています。

① 再生可能エネルギー

S+3Eを大前提に、再生可能エネルギーの主力電源化を徹底し、再生可能エネルギーに最優先の原則で取り組み、国民負担の抑制と地域との共生を図りながら最大限の導入を促す。

② 化石エネルギー

化石エネルギーは、今後も重要なエネルギー源であるが、脱炭素化の観点から対応が求められており、CCUS技術や合成燃料・合成メタンなどの脱炭素化の鍵を握る技術確立し、コストを低減することを目指しながら活用していく。

③ 原子力エネルギー

安全を最優先し、経済的に自立し脱炭素化した再生可能エネルギーの拡大を図る中で、可能な限り原発依存を低減する。

(c) 国内のエネルギー動向

エネルギー白書2023によると、1973年度から2021年度までのエネルギー消費については、産業部門が0.8倍と減少していますが、業務部門で2.0倍、家庭部門で1.8倍、運輸部門で1.5倍と大きく増加しています。

1単位の国内総生産(GDP)を産出するために必要なエネルギー消費量については、日本は世界平均を大きく下回る水準で推移しており、2020年には、インドや中国の4分の1から3分の1程度になっています。化石エネルギーへの依存度については、2020年の日本の依存度は88.9%であり、アメリカの80.6%、中国の87.2%、フランスの46.9%に比べて高い水準にあります。また、2020年度の我が国のエネルギー自給率は13.3%であり、1960年度の58.1%より大幅に低下しています。

(d) 新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法(新エネルギー法)

エネルギーの安定化させるための方策の1つとして、新エネルギーの利用促進は、そのために作られた法律が新エネルギー法になります